

1500174-66.2020.8.26.0540

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: SANDRO RAFAEL BARBOSA PACHECO

Comarca: Mauá

Foro: Foro de Mauá

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 06/07/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2024265/2020 -

DEL.POL.MAUA, 9704188 - DEL.POL.MAUA, 30/20/116 - DEL.POL.MAUA, 30/2020 -

DEL.POL.MAUA, 2024265 - DEL.POL.MAUA, 30/20/116 - DEL.POL.MAUA, 2024265 -

Autor:

Justiça Pública

Réu:

YANNIK GUSTAVO ALVES e outro

Data da ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Mauá

Foro de Mauá

1ª Vara Criminal

Av. João Ramalho, 111, Centro - CEP 09371-901, Fone: (11) 2388-6643, Mauá-SP - E-mail: maua1cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

TERMO DE AUDIÊNCIA

Processo Digital nº:

1500174-66.2020.8.26.0540

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2024265/2020 -

DEL.POL.MAUA, 9704188 - DEL.POL.MAUA, 30/20/116 - DEL.POL.MAUA, 30/2020 -

DEL.POL.MAUA, 2024265 - DEL.POL.MAUA, 30/20/116 - DEL.POL.MAUA, 2024265 -

Autor:

Justiça Pública

Réu:

YANNIK GUSTAVO ALVES e outro

Data da Audiência:

06/07/2022

Justiça Gratuita

Em 6 de julho de 2022 às 13h30, em razão da pandemia de COVID-19 e em conformidade com o Provimento nº 2557/2020, do Egrégio Conselho Superior da Magistratura, bem como dos Comunicados nº 284 e 317 da Egrégia Corregedoria Geral da Justiça e, ainda, da Resolução 314 do Conselho Nacional de Justiça, com intuito de possibilitar a prestação jurisdicional, e a não disseminação do novo coronavírus, realiza-se a presente audiência por meio virtual com o uso da ferramenta Microsoft Teams, testada previamente com os participantes do ato processual. Preliminarmente, o acusado e o Defensor reuniram-se em sala reservada, sem que nenhum outro participante tivesse acesso ao conteúdo do diálogo por intermédio de reunião, via Teams. A seguir, instalou-se formalmente a audiência sob a presidência do Exmo. Sr. Dr. Sandro Rafael Barbosa Pacheco, MM. Juiz de Direito, comigo, escrevente infra-

assinado e nomeado, nos autos em epígrafe. Presentes, remotamente, com a constatação de que estavam todos de fato acompanhando o ato em tempo real: o Ministério Público, representado pelo Promotor de Justiça, Dr. Ricardo Flório. Presente a ré Yannik Gustavo Alves. Presente o Defensor Público, Dr. Tales Pataias Ramos. Presentes as testemunhas comuns Sérgio Alves do Nascimento e Ulisses Cestari. A seguir, certificou-se a incomunicabilidade das partes, nos termos dos artigos 456 do Código de Processo Civil e artigo 210 do Código de Processo Penal. Iniciados os trabalhos, foram inquiridas as testemunhas, cujas declarações e manifestações foram colhidas por meio audiovisual, nos termos do artigo 405, §1º, do Código de Processo Penal, sendo armazenadas em pasta devidamente identificada no OneDrive até a extinção do processo, com disponibilização para as partes por meio de link de acesso. A seguir, pela Defesa foi dispensada nova conversa com a acusada antes do interrogatório, sendo possibilitada novamente a reunião reservada, obedecendo todas as prerrogativas estabelecidas em lei. Em seguida pelo MM. Juiz foi interrogada a ré. Dada a palavra às partes para requerimento de alguma diligência, nada foi requerido. A seguir, pelo MM. Juiz foi dito: "Não havendo outras provas a serem produzidas, declaro encerrada a instrução." Dada a palavra ao Dr. Promotor de Justiça e posteriormente à Defesa, que se manifestaram, nos seguintes termos, cujas declarações e manifestações foram colhidas por meio audiovisual, nos termos do artigo 405, §1º, do Código de Processo Penal, sendo armazenadas em pasta devidamente identificada no OneDrive até a extinção do processo, com disponibilização para as partes por meio de link de acesso. Em seguida o MM. Juiz proferiu a seguinte Sentença: "I - Relatório. YANNIK GUSTAVO ALVES, qualificado às fls. 13 e 38, E BRENDON GOUVEIA FERREIRA (réu não foi encontrado - fls. 223, 228, 240, 243/244 e 250), qualificado às 14 e 33, foram denunciados como incurso no artigo 33, caput, combinado com o artigo 40, inciso III, ambos da Lei 11.343/2006, porque, no dia 27 de janeiro de 2020, por volta das 11h:00min, na Travessa Rio de Contas, nº 210 - Vila Magini, nesta cidade e comarca de Mauá, previamente ajustados e com unidade de desígnios, traziam com eles, para entrega a consumo de terceiros, 70 (setenta) invólucros plásticos contendo 43,8 gramas de cocaína (Item 1); 150 (cento e cinquenta) microtubos plásticos tipo Eppendorf contendo 126,1 gramas de cocaína (Item 2), 103 (cento e três) pedras contendo 24,4 gramas de cocaína, na forma de crack (Item 3); substâncias entorpecentes ilícitas que causam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme auto de exibição e apreensão de fls. 17/18, laudo de constatação de fls. 29/32 e laudo toxicológico definitivo de fls. 100/102 (fls. 107/109). Foi concedido aos acusados os benefícios da liberdade provisória, mediante aplicação das medidas cautelares (fls. 59/61). A denúncia foi oferecida (fls. 106). O réu Yannik foi notificado (fls. 179) e apresentou defesa preliminar (fls. 183 e 200/201). A denúncia foi recebida em relação ao réu Yannik (fls. 184). O recebimento da denúncia foi mantido em relação ao réu Yannik (fls. 228). O réu Brendon foi notificado por edital (fls. 229) e apresentou defesa preliminar (fls. 243/244). A denúncia foi recebida em relação ao réu Brendon, e foi designada teleaudiência em relação ao réu Yannik, nos termos da Resolução 317 do Conselho Nacional de Justiça e do Comunicado 284 das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, com a concordância tácita das partes, e determinada a citação do réu Brendon por edital (fls. 250/255). Na audiência de instrução e julgamento, por meio de gravação audiovisual, foram inquiridas as testemunhas Sergio Alves do Nascimento (gravação audiovisual) e Ulisses Cestari (gravação audiovisual), e por fim, procedeu-se o interrogatório do réu Yannik Gustavo Alves s (gravação audiovisual). Na fase extrajudicial, foram ouvidas as testemunhas Sergio Alves do Nascimento (fls. 3) e Ulisses Cestari (fls. 4) e os réus Yannik Gustavo Alves (fls. 5) e Brendon Goveia Ferreira (fls. 10). A instrução foi encerrada (termo de audiência). A acusação em debates orais propugnou pela condenação do réu e o regime inicial semiaberto para o início de cumprimento de pena (gravação audiovisual). A defesa do réu Yannik, em debates, requereu a improcedência da ação ou a desclassificação para o crime do artigo 28 da Lei nº 11.343/2006. Subsidiariamente, em caso de condenação, pleiteou a fixação da pena no mínimo legal, o reconhecimento da causa

de diminuição prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, o afastamento da causa de aumento de pena do artigo 40, inciso III, da Lei nº 11.343/2006, o regime aberto, a substituição por penas restritivas de direito e o direito de recorrer em liberdade ou a transferência para o regime adequado (gravação audiovisual). Auto de prisão em flagrante delito (fls. 1/2). Auto de exibição e apreensão (fls. 17/18). Fotos das drogas (fls. 28). Laudo de constatação provisória (fls. 29/32). Laudo de exame na bolsa (fls. 89/92 = 162/165). Exame químico toxicológico definitivo (fls. 100/102). Printscreen do aplicativo Google Maps (fls. 110). Folha de antecedentes (fls. 48 = 113/114 = 271/278) e certidão (fls. 49/52). II - Fundamentação. A ação penal é improcedente. Inicialmente, somente está sendo julgada a ré Yannik Gustavo Alves (pediu para se referir a ela pelo gênero), porque o réu Brendon Gouveia Ferreira não foi encontrado (fls. 223, 228, 240, 243/244 e 250). A materialidade do crime restou comprovada pelo auto de prisão em flagrante delito (fls. 1/2), auto de exibição e apreensão (fls. 17/18), fotos das drogas (fls. 28), laudo de constatação provisória (fls. 29/32), laudo de exame na bolsa (fls. 89/92 = 162/165), exame químico toxicológico definitivo (fls. 100/102), printscreen do aplicativo Google Maps (fls. 110) e pela prova oral colhida em juízo. A autoria não restou comprovada. Em juízo, a testemunha Sergio Alves do Nascimento disse que: a) estávamos cumprindo uma ordem de serviço de homicídio quando a Yannik me abordou e me revistou; b) Brendon saiu correndo e dispensou uma pochete que continha 50 porções de cocaína, 150 eppendorf's e R\$ 20,00; c) Brendon disse que estava com as drogas de um traficante e Yannik disse que morava com Brendon, informalmente eles confessaram que estava Brendon era o vapor e Yannik era o olheiro; d) eles estavam há seis metros de distância um do outro; e) não sei se a conduta foi praticada perto de uma entidade social Quantum Crescente, escola ou essa entidade muito próxima dali; f) não presenciámos atos de venda; g) o policial Ulisses Cestari tem as mesmas informações que eu; h) não conhecia Yannik ou Brendon (gravação audiovisual e fls. 3). A testemunha Ulisses Cestari, sob o crivo do contraditório, disse que: a) eu e o meu parceiro Sérgio fomos cumprir uma ordem de serviço de homicídio; b) em um local que é conhecido por tráfico de drogas a acusada Yannik revistou o Sérgio, ele se identificou como policial e um rapaz que estava próximo fugiu e dispensou uma bolsa que continha cocaína e crack, mas a quantidade de drogas eu não me recordo, e R\$ 20,00; c) informalmente eles confessaram que a Yannik era olheira e o Brendon era o vapor e ganhariam 10% das vendas; d) eles estavam há uns 5 metros próximos um do outro; e) eles disseram que moravam juntos no barraco; f) não me recordo de uma entidade recreativa Quantum Crescente próximo dali; g) não foi presenciado ato de venda; h) não conhecia nenhum dos dois (gravação audiovisual e fls. 4). Por fim, a ré Yannik Gustavo Alves (pediu para se referir a ela pela gênero feminino), ao ser interrogado, em juízo, disse que: a) a situação é verdade; b) eu estava lá com ele; c) eu morava com ele; d) eu não estava traficando, eu estava com ele e estava passando, em momento algum eu pedi para levantarem a minha camiseta; d) a bolsa estava com o Brendon e ele estava traficando; e) eu não sei porque o policiais disseram que eu pedi para levantar a camisa (gravação audiovisual e fls. 5). Pois bem, pelo auto de prisão em flagrante delito (fls. 1/2), auto de exibição e apreensão (fls. 17/18), fotos das drogas (fls. 28), laudo de constatação provisória (fls. 29/32), laudo de exame na bolsa (fls. 89/92 = 162/165), exame químico toxicológico definitivo (fls. 100/102), printscreen do aplicativo Google Maps (fls. 110), como também pelos depoimentos das testemunhas Sergio Alves do Nascimento (gravação audiovisual e fls. 3) e Ulisses Cestari (gravação audiovisual e fls. 4), e pela autodefesa da ré Yannik Gustavo Alves (gravação audiovisual e fls. 5), foi comprovado que as testemunhas, que são policiais civis, realizavam diligências no local dos fatos sobre uma ordem de serviço relativa a um homicídio, mas não foi comprovado que a ré Yannik estava atuando na função

de olheira, porque, mesmo que se considere como incontroverso o fato dela ter pedido para a testemunha Sérgio levantar a camisa, frise-se, fato negado por ela (Yannik), isso, por si só, não demonstra cabalmente que ela atuava na função de olheira do tráfico, fato diverso do correu Brendon que estava com uma pochete nas mãos com várias porções de cocaína e crack. Desta maneira, as provas são

insuficientes para condena-la. Não decreto a perda da bolsa (fls. 6/9, 17/18 e 29/32), o perdimento do valor apreendido nos autos (fls. 17/18) e a incineração da contraprova (fls. 17/18, 29/32 e 100/102), porque o processo ainda será julgado em relação ao correu Brendon. III - Decisão. Em razão do exposto, ABSOLVO a ré YANNIK GUSTAVO ALVES (R.G. nº 57.070.105 - filho de Claudenir Alves e Lucineia Priscila Alves - fls. 13 e 38), da imputação do crime de tráfico de drogas nas imediações de entidade sociocultura, recreativa e esportiva, previsto no artigo 33, combinado com o artigo 40, inciso III, ambos da Lei 11.343/2006, por insuficiência de provas para a sua condenação, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Desmembre-se o processo em relação ao correu Brendon Gouveia Ferreira que não foi encontrado (fls. 223, 228, 240, 243/244 e 250). Após o trânsito em julgado, archive-se o processo. Autorizo a extração de cópias. Registre-se. Comunique-se. Sentença publicada em audiência. Saem os presentes intimados."Pelo Ministério Público foi dito que manifesta o desejo de recorrer da sentença proferida. Pelo MM. Juiz foi decidido: "Recebo o recurso requerido pelo Ministério Público. Dê-se vistas dos autos ao Ministério Público para apresentação das razões no prazo legal. Após, vistas à Defesa para apresentação de contrarrazões. Regularizados, subam ao órgão ad quem. A defesa e a ré manifestaram o desejo de não recorrer, transitando em julgado nesta data para a defesa. NADA MAIS. O presente termo segue assinado eletronicamente pelo juiz, deixando de ser assinado pelas partes em virtude do processo ser digital (Capítulo XI (Do processo eletrônico), Seção VI, Subseção XV, artigo 1269, parágrafo 1º e artigo 1270, parágrafo 1º, das NSCGJ), sendo facultada cópia impressa devidamente assinada pelas partes. Eu, Jaqueline Passos do Sacramento Tavares, Matrícula 371.351, Escrevente, digitei.